

징 계 요 구

1. 제 목 : ■■병원 ∇∇ 채용 업무 관리·감독 부적정
2. 징계대상자 : ●●○○○○병원 ⊖⊖직○급 ○○○
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자') 우리 공단에 ****. *. *. 입사하였고, 20**. *. *.자로 ●●○○○○병원에 전보되어 20**. *. *.부터 현재까지 ●●●●○○으로 근무하고 있습니다.

●●○○○○병원에서는 20**. *. **. ■■병원 ∇∇의 계약만료가 예정됨에 따라 20**. *. **. '■■병원 ∇∇ ○○○직위 공개채용 계획'을 수립한 후 서류접수와 면접을 거쳐 20**. *. **. 자로 ■■병원 ∇∇을 채용하였으며, 채용과정은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] '**.*~*월 ■■병원 ∇∇ 채용내역

공고/접수	서류 응모*	면접심사(*.**)		채용검증 위원회 (*.)	합격자발표 (*.)
		응시	합격		

* 지원자 *명 이하로 서류심사 생략

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 「직제규정시행세칙」 제6조(권한과 책임) 제1항, 제7조(지휘·감독)에 따르면 모든 임직원은 직무에 상응하는 권한을 가지고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며 상급자는 소속 하급직위를 지휘·감독하고 소속업무를 검사, 조정 또는 지도하며 명령할 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서 상급자는 자신의 직무뿐 아니라 소속 하위직원들을 지휘·감독하는 책임자로서 업무를 검사, 조정, 지도하여야 하며, 이를 통해 소관 업무가 관련 법령 및 제규정에 따라 공정·투명하게 이루어지는지 성실히 관리·감독하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 ○○○○○○의 ○○○○○○이자 ○○○업무를 총괄하는 ●●●●○○○으로서, 20**년 **~**월 ■■■병원 ∇∇ 신규채용 업무 추진 시 [표 2]와 같이 ① 정년(60세) 제한 규정 미준수, ② 채용자격기준 오적용, ③ ○○○직위 직무수행요건 심의 누락, ④ 면접심사 시 외부위원 비율 미준수, ⑤ 채용 구비서류 미징구 등 관련 규정 또는 채용 절차 미준수 사항이 발생하였음에도 이에 대한 확인 및 시정조치 등의 관리·감독을 소홀히 한 사실이 확인되었습니다.

[표 2] ■■■병원 ∇∇ 채용 관련 규정·절차 미준수 내역

구분	위반내용
① 정년(60세) 제한 규정 미준수	- 정년(60세) 제한 규정 미인지로 정년초과자 채용이 가능하다고 판단하고 채용을 추진, 규정상의 요건을 충족하지 못하는 응시자(정년초과자)가 최종 합격함
② 채용자격기준 오적용	- 관련 규정을 확인하지 못하여 '▼▼▼'급이 아닌 이전 채용 당시의 채용자격기준('△△△△(△)○'급)을 잘못 적용
③ ○○○직위 직무수행 요건 심의 누락	- 관련 규정을 확인하지 못하여 ○○○직위에 필요한 직무수행 요건에 대한 인사위원회 심의·의결 누락
④ 면접심사 시 외부위원 비율 미준수	- 병원 자체 지침(□□□ 임용지침)을 준용하여 외부위원 없이 내부위원만으로 면접위원 구성
⑤ 채용 구비서류 미징구	- 담당자 인사이동 등 과정에서 채용 구비서류 징구 업무 소홀로 채용신체검사서, 공정채용확인서 징구 누락

5. 징계대상자의 변명

1) 정년(60세) 제한 규정 미준수 관련

징계대상자는 서면으로 제출한 소명서에서 20**. *월 ■■■병원 ∇∇ 채용 시 이사장 승인 내부방침에 따라 정년초과자 임용이 가능한 ○○○직위로 진행되었으며, 같은 해 *월 규정 개정을 통해 ■■■병원 ∇∇ 직위가 ○○○직위로 추가되었고, ○○○○ ○○의 정년(65세) 이후 지원이 가능한 자리라는 현실적 특성과 기존 ■■ ♠♠♠이 정년을 초과하여 임용된 사례를 고려하여 실무에서는 과거 채용계획에 기반하여 이번 채용에서도 정년 초과자의 응시 제한을 두지 않았다고 하였습니다.

또한 20**. *월 ▼▼▼ 임용과 관련하여 정년 제한을 규정하고 있는 「인사규정」 제22조 제1항이 ■■■병원 ∇∇의 ▼▼▼ 승격으로 해당 직위를 포함하는 것으로 개정되었는데, 해당 조항의 본래 취지는 정규직 사내직위 공모 시 임기와 정년이 상이할 경우 정년을 우선 적용하도록 한 것이나, ○○○ ○○○직위에 동일한 기준을 어떻게 적용할지 불분명하여 실무적으로 혼동이 발생한 측면이 있었다고 하면서, 다만 이러한 사항을 결재 단계에서 확인하고 ●○와 협의를 통해 미리 정리하지 못한 점은 절차상 미흡했던 부분이라고 하였습니다.

그러나 공단의 모든 직원은 규정상 정년에 대해 명백하게 예외를 인정하고 있는 일부 직종(△△△(♠♠♠) 등)를 제외하고는 원칙적으로 「인사규정」 상의 정년(60세) 적용을 받으며, 이는 ○○○직위에도 해당된다고 볼 수 있고, 따라서 20**년, 20**년 ■■■병원 ∇∇ 채용 시에도 정년 초과자 채용에 대한 근거를 마련하기 위해 이사장의 승인을 각각 별도로 받아왔던 것이며, 아울러 20**. *월 「인사규정」 개정을 통해 ■■■■■ ∇∇ 직위의 정년 제한을 규정으로 명시한 이상 해당 규정 개정 이전 채용 시(****년)의 이사장 승인사항을 ****년의 현 시점에도 유효한 것으로 보기에 는 무리가 있습니다.

또한 「인사규정」 제22조는 ‘▼▼▼ 임용’에 관한 조항으로 동 규정 제3조(용어의 정의)에 따르면 ‘임용’은 신규채용을 포함하는 개념인 바, ▼▼▼의 정년 제한을

규정하고 있는 위 조항은 내부 ○○○ 직원에 대한 보직 운영뿐만 아니라 ○○○ 직위의 신규채용 시에도 적용되는 것으로 해석함이 타당하다고 판단됩니다.

2) ○○○직위 직무수행요건 심의 누락 관련

징계대상자는 20**. *월 「위임전결사항운영세칙」 개정으로 □□병원 ▽▽ 신규채용 권한이 ♠♠♠에게 위임되어 과거 채용 절차와 기준을 준용하여 ♠♠♠ 결재로 채용 세부계획을 확정하였고, 이미 「인사규정」에 정해져 있는 채용기준을 그대로 따라 인사위원회 상정이나 이사장 결재는 별도로 필요하지 않다고 판단하였다고 하였습니다.

그러나 직무수행요건은 특정 직무를 수행하기 위하여 갖추어야 할 필수적인 지식, 기술, 태도를 총칭하는 개념으로 이에는 「인사규정」 상에 명시된 자격, 경력 뿐만 아니라 해당 직무수행에 필요한 역량(ex:) 리더십, 문제해결능력 등) 등도 포함되며, 또한 해당 절차는 20**. **월에 규정 개정을 통해 추가된 사항으로 개정 이후 「인사규정」 상 채용자격기준이 정해져 있는 ○○○직위(♠♠♠, ▨▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▽▽)를 포함한 모든 ○○○직위 채용계획 수립 전에 직무수행요건에 대한 심의가 이루어졌다는 사실로 미루어볼 때,

「인사규정」상 채용자격기준이 정해져 있다 하더라도 직무수행요건 심의절차는 생략될 수 없으며, 신규채용 권한이 ♠♠♠에게 위임되었다 하여도 해당 사실이 규정상 명시된 절차를 ♠♠♠의 임의로 생략할 수 있다는 근거는 되지 않는다고 판단됩니다.

한편, 징계대상자는 당시 ○○과의 경력 직원 *명이 연이어 사직하면서 전문성 약화 등 구조적 한계가 있었고, ■■■■ ▽▽ 채용이 진행된 시기인 *월에 ○○·○○, ○○○ ○○, ○○·○○ 등 주요 일정이 집중되어 업무가 극도로 과중하였으며, 본인이 ○○업무 외에도 ○○·○○·○○○○·○○○○ 등 여러 업무를 동시에 맡고 있어 절차를 충분히 살피지 못했다고 하였습니다.

또한 ■■■■ ▽▽과 관련한 규정 개정 과정이 충분히 인식되지 못하여 채용 전반에서 정년 초과자 임용 불가 사항이 명확히 공유되지 못한 한계가 있었다고 하면서, 이같은 규정의 시기적 한계와 ○○과의 인력 공백, 과중한 업무 등 여러 상황이 겹쳐 빚어진 사안임을 참작해 주기를 요청하였습니다.

6. 결론

징계대상자는 소속 직원들을 지휘·감독하고 소속업무를 검사, 조정, 지도할 책임이 있는 ○○○○의 ○이며, 특히 ■■■■ ▽▽은 *년간의 임기가 보장될 뿐 아니라 정원 총 ***명 규모(■■■■ 별도)의 ■■■■을 총괄하는 관리자이자 ①①♠♠♠을 보좌하는 ▼▼▼급의 중요 보직으로서 해당 채용업무 추진 시 ■■■○으로서 더욱 신중히 확인하고 감독할 필요가 있음에도 정년 제한 규정 미준수, 채용자격기준 오적용, ○○○직위 직무수행요건 심의 누락 등 채용 전반에서 부적절한 업무가 확인되었으며, 이는 ○○○의 관리·감독 소홀에 해당하여 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 「직제규정시행세칙」 제6조(권한과 책임) 위반으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 「직제규정시행세칙」 제6조(권한과 책임)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「인사규정」 별표4(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준) 및 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 따라 ‘경징계’ 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

20**. 9. .

감 사 ○ ○ ○